ITALIANO

APPLE INC.
CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER macOS

Per uso sui sistemi a marchio Apple

PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE APPLE, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE ("LICENZA"). UTILIZZANDO IL SOFTWARE APPLE, L'UTENTE ACCETTA DI RISPETTARE I VINCOLI DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, L'UTENTE NON DOVRÀ INSTALLARE E/O UTILIZZARE IL SOFTWARE APPLE E, SE I TERMINI PRESENTANO LE OPZIONI "ACCETTO" O "NON ACCETTO", DOVRÀ FARE CLIC SU "NON ACCETTO". SE HA ACQUISTATO IL SOFTWARE APPLE COME PARTE DELL'ACQUISTO DI HARDWARE APPLE E NON ACCETTA I TERMINI DELLA LICENZA, L'UTENTE PUÒ RESTITUIRE L'INTERO PACCHETTO HARDWARE/SOFTWARE APPLE, ENTRO IL PERIODO DI RESTITUZIONE, ALL'APPLE STORE O AL DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DA CUI IL PACCHETTO È STATO ACQUISTATO PER POTER OTTENERE UN RIMBORSO, SECONDO I TERMINI DELLA POLICY DI RESTITUZIONE DI APPLE REPERIBILE SU https://www.apple.com/it/legal/sales-support/. PER POTER OTTENERE UN RIMBORSO, È NECESSARIO RESTITUIRE L'INTERO PACCHETTO HARDWARE/SOFTWARE.

QUESTA LICENZA CONTIENE UN'INTEGRAZIONE GIURISDIZIONALE APPLICABILE DETERMINATI PAESI O AREE GEOGRAFICHE. I TERMINI DELL'INTEGRAZIONE GIURISDIZIONALE SONO RESI DISPONIBILI ALLA FINE DELLA PRESENTE LICENZA. IN CASO DI INCONGRUENZE TRA L'INTEGRAZIONE GIURISDIZIONALE E GLI ALTRI TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE LICENZA, L'INTEGRAZIONE GIURISDIZIONALE AVRÀ LA PRIORITÀ.

NOTA IMPORTANTE: nei limiti consentiti, il presente software può essere utilizzato per riprodurre, modificare, pubblicare o distribuire materiale. Viene concesso in licenza all'Utente solo per la riproduzione, la modifica, la pubblicazione e la distribuzione di materiale non coperto da copyright, di cui l'Utente possiede i diritti di proprietà, o materiale per cui possiede l'autorizzazione o un permesso legale per la riproduzione, modifica, pubblicazione o distribuzione. Se l'Utente non è a conoscenza dei propri diritti relativi alla copia, modifica, pubblicazione o distribuzione di qualsiasi materiale, dovrà contattare il proprio legale di fiducia.

1. Generali.
A. Il Software Apple (incluso il codice Boot ROM), eventuali software di terze parti, la documentazione, le interfacce, i contenuti, i font e qualunque dato contemplato nella presente Licenza ("Software originale Apple") ed eventuali aggiornamenti o sostituzioni dovuti al miglioramento delle funzionalità, gli aggiornamenti del software, le risposte di sicurezza, i file di sistema o il software di ripristino del sistema fornito da Apple per il computer a marchio Apple o la periferica supportata dell'Utente ("Modifiche al Software Apple"), preinstallati su componenti hardware a marchio Apple, nella memoria interna, su supporti rimovibili, su disco, nella memoria di sola lettura, su qualunque altro supporto o in qualunque altra forma (il Software originale Apple e le Modifiche al Software Apple sono indicati nel loro insieme come "Software Apple"), sono concessi su licenza, non venduti all'Utente da Apple Inc. ("Apple") per l'utilizzo solo in conformità ai termini della presente Licenza. Apple e/o i suoi licenzianti conservano la proprietà del Software Apple e si riservano tutti i diritti non espressamente accordati. L'Utente accetta che i termini di questa Licenza vengano applicati a qualsiasi prodotto software applicativo Apple che potrebbe essere preinstallato sul proprio hardware a marchio Apple, a meno che tale prodotto non venga fornito con una licenza specifica; in questo caso l'Utente accetta i termini di tale licenza che regoleranno l'utilizzo del prodotto.

B. Apple, a sua discrezione, può rendere disponibili future Modifiche al Software Apple. Le Modifiche al Software Apple, se presenti, potrebbero non includere necessariamente tutte le funzionalità esistenti del software o le nuove funzionalità rilasciate da Apple per i modelli più recenti o altri modelli dei computer a marchio Apple. I termini della presente Licenza disciplineranno eventuali Modifiche al Software Apple fornite da Apple, a meno che tali Modifiche al Software Apple non siano corredate di una licenza distinta, nel qual caso si farà ricorso ai termini di tale licenza.

C. La titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi materiale visualizzato o accessibile tramite il Software Apple appartengono al rispettivo proprietario del contenuto. Tale contenuto potrà essere protetto da copyright o da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale e potrà essere soggetto ai termini di utilizzo delle terze parti che lo forniscono. Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, la presente Licenza non concede all'Utente alcun diritto di utilizzare tali contenuti né garantisce che tali contenuti continuino a essere a disposizione dell'Utente. È

proibita la ripubblicazione, la ritrasmissione o la riproduzione di qualsiasi immagine a cui l'Utente ha avuto accesso tramite News o Mappe come file indipendente.

2. Usi consentiti e restrizioni della Licenza.
A. Licenza Software Apple preinstallato e per copia singola. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, salvo nel caso in cui l'Utente abbia ottenuto il Software Apple dal Mac App Store, tramite un download automatico o mediante un contratto multilicenza, un programma Apple Maintenance o un qualsiasi altro contratto scritto di Apple, viene accordata all'Utente una licenza limitata e non esclusiva per l'installazione, l'utilizzo e l'esecuzione di una (1) copia del Software Apple su un solo computer a marchio Apple alla volta. Ad esempio, tali termini di licenza per una singola copia vengono applicati qualora l'Utente ottenga il Software Apple preinstallato sull'hardware a marchio Apple.

B. Licenza di Mac App Store. Se l'Utente ha ottenuto una licenza per il Software Apple dal Mac App Store o tramite un download automatico, in conformità ai termini e alle condizioni della presente Licenza e secondo quanto consentito dalle Regole d'Uso di servizi e contenuti stabilite nei Termini e nelle Condizioni dei Servizi Multimediali Apple (https://www.apple.com/it/legal/internet-services/itunes/) ("Regole d'Uso"), viene concessa all'Utente una licenza limitata, non trasferibile e non esclusiva:

(i) per scaricare, installare, utilizzare ed eseguire per uso personale e non commerciale, una (1) copia del Software Apple direttamente su ogni computer a marchio Apple ("Computer Mac") posseduto o controllato dall'Utente;

(ii) in caso di azienda commerciale o istituto didattico, per scaricare, installare, utilizzare ed eseguire una (1) copia del Software Apple per essere utilizzato: (a) da parte di una singola persona su tutti i Computer Mac posseduti o controllati oppure (b) da più persone su un singolo Computer Mac condiviso posseduto o controllato. Ad esempio, un singolo dipendente può utilizzare il Software Apple sul proprio Computer Mac desktop e su un computer portatile Mac oppure più studenti possono utilizzare in modo seriale il Software Apple su un singolo Computer Mac ubicato presso un centro risorse o una biblioteca; e

(iii) salvo quanto diversamente stabilito per iscritto, firmato o emesso da un rappresentante autorizzato di Apple, per installare, utilizzare ed eseguire fino a due (2) copie aggiuntive o istanze del Software Apple o una versione precedente del software del sistema operativo macOS o OS X o versioni successive del Software Apple, in ambienti del sistema operativo virtuale su ciascun computer a marchio Apple posseduto o controllato dall'Utente e in cui è già in esecuzione il Software Apple, per le seguenti finalità: (a) sviluppo software; (b) test durante lo sviluppo software; (c) utilizzo di macOS Server; (d) uso personale, non commerciale.

Salvo per quanto espressamente consentito nella sezione 3, la concessione stabilita nella sezione 2B(iii) di cui sopra non consente di utilizzare copie o istanze virtualizzate del Software Apple con servizi aziendali, servizi di time-sharing o condivisione di terminali, servizi di inoltro oppure altri tipi di servizi simili. Salvo per quanto espressamente consentito nella presente sezione 2B, non è consentito l'uso del Software Apple per l'esecuzione di qualsiasi software di sistema operativo di Apple, compresi iOS, iPadOS, watchOS o tvOS in ambienti di sistemi operativi virtuali sui Computer Mac.

C. Contratto multilicenza o per il programma Apple Maintenance. Se l'Utente ha ottenuto il Software Apple mediante un contratto multilicenza o un programma Apple Maintenance, i termini di tali licenze determineranno il numero di copie del Software Apple che è consentito scaricare, installare, utilizzare ed eseguire su computer a marchio Apple posseduti o controllati dall'Utente. Salvo quanto accordato per iscritto da Apple, tutti gli altri termini e condizioni della presente Licenza verranno applicati all'utilizzo da parte dell'Utente del Software Apple ottenuto mediante un contratto di licenza a volume o per manutenzione.

D. Requisiti di sistema; Apple Account. Il Software Apple è supportato solamente su dispositivi hardware a marchio Apple che soddisfano requisiti di sistema specifici, secondo quanto indicato da Apple. Inoltre, l'utilizzo e l'accesso a determinate funzionalità del Software Apple e determinati Servizi (come definito nella sezione 6) potrebbero richiedere l'utilizzo da parte dell'Utente di un'unica combinazione di nome utente e password, nota come Apple Account.

E. Font. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, è consentito utilizzare i font inclusi nel Software Apple per visualizzare e stampare il contenuto dello stesso mentre è in esecuzione; tuttavia è possibile integrare i font solamente nei contenuti per i quali ciò è consentito conformemente alle restrizioni relative al font in questione. Tali restrizioni di integrazione sono disponibili nel pannello "Mostra informazioni font" del menu Anteprima di Libro Font.

F. Voci; Trascrizioni live. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, l'Utente potrà: (i) utilizzare le voci di sistema incluse nel Software Apple ("Voci di sistema") (1) durante l'esecuzione del Software Apple e (2) per creare progetti e contenuti originali per uso personale e non commerciale; (ii) utilizzare le Trascrizioni live generate automaticamente sul dispositivo in tempo reale dal Software Apple ("Trascrizioni live"), generate durante una chiamata FaceTime o in altro modo, solo per uso personale e non commerciale; e (iii) utilizzare la funzione Voce personale per creare una voce sul dispositivo simile alla propria ("Voce personale") usando la propria voce personale per uso personale e non commerciale. La presente Licenza non consente la creazione o l'utilizzo delle Voci di sistema, delle Trascrizioni live o della Voce personale, inclusi a titolo esemplificativo uso, riproduzione, visualizzazione, esecuzione, registrazione, pubblicazione o ridistribuzione delle Voci di sistema, delle Trascrizioni live o della Voce personale in contesti a scopo di lucro, senza scopo di lucro, di condivisione pubblica o commerciali.

G. Funzionalità e supporto dell'app Foto. L'applicazione Foto del Software Apple ("App Foto") potrebbe non supportare alcuni formati di foto e video. L'utilizzo di alcune funzionalità dell'app Foto dipenderà dalle caratteristiche della fotocamera dell'Utente. La sincronizzazione di foto con l'app Foto e altri servizi di Apple o di terze parti potrebbe causare la perdita di dati. La grafica delle presentazioni, la musica e i temi compresi nell'app Foto sono ad esclusivo uso personale, non commerciale, in presentazioni create dall'Utente utilizzando l'app Foto. L'Utente non può utilizzare, estrarre o distribuire, commercialmente o in altra maniera, individualmente, foto, immagini, grafica, illustrazioni, audio, video o risorse simili ("Materiale digitale") contenuti in o forniti come parte dell'app Foto, oppure utilizzare in altro modo il Materiale digitale fuori dall'ambito del suo uso previsto come parte dell'app Foto.

H. Funzionalità di cache dei contenuti.
1. Nella misura in cui Apple e/o i suoi affiliati rendano disponibile un particolare software e/o contenuto per la cache (ad esempio, contenuto applicabile dal Mac App Store) ("Contenuto idoneo di Apple"), alcune funzionalità del Software Apple ("Funzionalità di cache dei contenuti") possono scaricare e archiviare nella cache automaticamente in locale tale Contenuto idoneo di Apple sul computer a marchio Apple dell'Utente su cui è in esecuzione il Software Apple (al fine di questa sezione, tale computer Apple è definito "Mac compatibile con la cache"). **Con l'utilizzo delle Funzionalità di cache dei contenuti e del Software Apple, l'Utente accetta che Apple possa scaricare e archiviare nella cache tale Contenuto idoneo di Apple sul proprio Mac compatibile con la cache.** L'Utente può disattivare le Funzionalità di cache dei contenuti del Software Apple in qualsiasi momento dal pannello Condivisione nelle impostazioni di sistema del proprio Mac compatibile con la cache.

2. Le Funzionalità di cache dei contenuti del Software Apple possono essere utilizzate solo su un Mac compatibile con la cache posseduto o controllato dall'Utente, e solo al fine di facilitare la consegna del Contenuto idoneo di Apple agli utenti finali autorizzati all'interno del domicilio, dell'azienda o dell'organizzazione dell'Utente. L'Utente è consapevole che tali persone potrebbero dover eseguire l'autenticazione separatamente con Apple prima di ricevere il Contenuto idoneo di Apple, e che la consegna facilitata di tale contenuto mediante l'utilizzo del Mac compatibile con la cache non modificherà i termini secondo cui l'Utente e i relativi utenti finali ricevono tale Contenuto idoneo di Apple.

3. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo del Contenuto idoneo di Apple è soggetto ai termini e alle condizioni applicabili che regolano il tipo di Contenuto idoneo Apple archiviato nella cache. Tali termini possono includere, a titolo esemplificativo, i Termini e le condizioni dei Servizi Multimediali Apple, i Termini e le condizioni di iCloud, il contratto da insegnante di iTunes U, il contratto di licenza software di iTunes U e/o i termini di licenza applicabili che accompagnano il software scaricato, a meno che il download non preveda un contratto di licenza separato, che in tal caso troverebbe applicazione. Un elenco dei contratti di licenza software Apple (SLA) è disponibile qui: https://www.apple.com/legal/sla/. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo delle Funzionalità di cache dei contenuti e dell'archiviazione del Contenuto idoneo di Apple sul proprio Mac compatibile con la cache non trasferisce all'Utente alcun diritto al di fuori da quelli concessi dai termini di licenza applicabili al Contenuto idoneo di Apple e non costituirà alcuna garanzia, rinuncia o altra limitazione di qualsiasi diritto di Apple né di altri proprietari di copyright in nessun Contenuto idoneo di Apple.

4. Non è consentito all'Utente distribuire il proprio Mac compatibile con la cache con le Funzionalità di cache dei contenuti abilitate su una rete che non sia di sua proprietà o sotto il suo controllo (o per il quale non sia legalmente autorizzato per tali finalità). È inoltre vietato consentire l'accesso al Contenuto idoneo di Apple al di fuori del domicilio, dell'azienda o dell'organizzazione dell'Utente. L'Utente accetta di utilizzare le Funzionalità di cache dei contenuti esclusivamente per scopi personali, non commerciali o per l'utilizzo all'interno della propria azienda o organizzazione, e solamente secondo quanto consentito espressamente dal presente Contratto. È vietato fornire a terze parti un servizio che integri o utilizzi le informazioni o i servizi forniti dalle Funzionalità di cache dei contenuti o che utilizzi tali funzionalità in qualsiasi modo.

5. Abilitando le Funzionalità di cache dei contenuti del Software Apple, l'Utente accetta che Apple possa archiviare, monitorare e proteggere il Contenuto idoneo di Apple sul proprio Mac compatibile con la cache e che possa raccogliere e utilizzare le informazioni tecniche relative al proprio Mac compatibile con la cache e alle reti correlate, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli identificatori hardware e gli indirizzi IP, per tali finalità. L'Utente accetta altresì di non disabilitare, interrompere, hackerare, eludere o altrimenti interferire con i meccanismi di verifica, archiviazione o autenticazione, firma digitale, gestione dei diritti digitali o altri meccanismi di sicurezza implementati da Apple nel o dal Software Apple, i servizi, il Contenuto idoneo di Apple o altro software o tecnologia Apple. L'Utente accetta inoltre di non consentire ad altri di mettere in atto queste azioni.

6. Apple, a propria discrezione, si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento la disponibilità del Contenuto idoneo di Apple per la cache sul Mac compatibile con la cache dell'Utente (ad esempio, alcuni contenuti precedentemente archiviati nella cache potrebbero non essere disponibili per la successiva archiviazione nella cache) e di rimuovere qualsiasi Contenuto idoneo di Apple presente nella cache per i Mac compatibili con la cache; in tal caso Apple non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente. L'Utente riconosce che tale cache del Contenuto idoneo di Apple potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o le aree geografiche. L'Utente può rimuovere il Contenuto idoneo di Apple nella cache e disabilitare le Funzionalità di cache dei contenuti in qualsiasi momento.

I. Connessioni Remote Desktop. In conformità ai termini e alle condizioni della presente Licenza, durante la connessione remota da un altro computer o dispositivo elettronico (ciascuno dei quali denominato "Dispositivo") a un computer Apple che utilizza il Software Apple (per le finalità descritte in questa sezione, si fa riferimento a tale computer Apple come "Mac per uso domestico"), attraverso la funzionalità di Condivisione schermo o qualsiasi altro mezzo:

(i) è possibile connettere da remoto solamente un (1) Dispositivo alla volta, sia direttamente o indirettamente, al fine di controllare la sessione desktop grafica del Software Apple utilizzato e visualizzato sul Mac per uso domestico; e

(ii) è possibile connettere da remoto contemporaneamente un numero ragionevole di Dispositivi al solo scopo di osservare simultaneamente la medesima sessione desktop grafica del Software Apple utilizzato e visualizzato sul Mac per uso domestico, a condizione che tali dispositivi non controllino il Software Apple in nessun modo; tuttavia,

(iii) è possibile connettere da remoto, in qualsiasi momento, solo un (1) Dispositivo Apple, sia direttamente che indirettamente, per controllare una sessione desktop grafica separata del Software Apple diverso da quello utilizzato e visualizzato nel Mac per uso domestico e tale connessione può essere effettuata solamente mediante la funzionalità di Condivisione schermo del Software Apple.

Salvo per quanto espressamente consentito nella presente sezione 2I o nella sezione 3 o salvo diverse autorizzazioni da parte di Apple, l'Utente accetta di non utilizzare il Software Apple, né le sue funzionalità, con servizi aziendali, servizi di time-sharing o condivisione di terminali oppure altri tipi di servizi simili, sia che questi servizi siano forniti all'interno della stessa organizzazione che a terze parti.

J. Altre restrizioni d'uso. Le concessioni stabilite nella presente Licenza non consentono all'Utente o ad altri di installare, utilizzare o eseguire il Software Apple su qualsiasi computer che non sia a marchio Apple. L'Utente accetta di non rimuovere, oscurare o alterare gli avvisi di proprietà (tra cui gli avvisi di marchio registrato e di diritto d'autore) che potrebbero essere inclusi o contenuti all'interno del Software Apple. Salvo diverse disposizioni contrarie dei termini della presente Licenza o salvo diverse autorizzazioni da parte di Apple: (i) il Software Apple potrà essere utilizzato solo da un Utente alla volta e (ii) non è possibile rendere disponibile il Software Apple su una rete in cui possa essere eseguito o utilizzato da più computer contemporaneamente. Salvo nella misura di quanto espressamente consentito nella sezione 3, non è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito, in sublicenza, vendere o distribuire il Software Apple.

K. Copia di backup. All'Utente è consentito effettuare una copia del Software Apple (escludendo il codice Boot ROM e altro firmware Apple integrato o contenuto nell'hardware Apple) purché in forma leggibile dalla macchina e per soli scopi di backup, a condizione che tale copia riporti tutte le informazioni relative al copyright o ad altri diritti di proprietà contenuti nell'originale. Il codice Boot ROM e il firmware Apple vengono forniti solo per essere utilizzati su hardware Apple e non ne è consentita la copia, la modifica o la distribuzione intera o parziale.

L. Migrazione del software esistente. Se l'Utente utilizza Impostazione Assistita/Assistente Migrazione per trasferire software da un computer Apple a un altro, è essenziale ricordare che potrebbe essere proibito continuare a utilizzare la copia originale del software una volta trasferita tale copia su un altro computer, a meno che su entrambi i computer non sia presente una copia del software con relativa licenza. È necessario verificare i contratti di licenza software pertinenti per i termini e le condizioni applicabili. Il software e i servizi di terze parti potrebbero non essere compatibili con questo Software Apple e l'installazione dello stesso potrebbe interferire con la disponibilità e il funzionamento di tali software o servizi di terze parti.

M. Open Source. È possibile che alcuni componenti del Software Apple e i programmi open source di terzi, inclusi nel Software Apple, siano stati o possano essere messi a disposizione sul sito web Open Source di Apple (https://www.opensource.apple.com/) (collettivamente i "Componenti Open Source"). L'Utente può modificare o sostituire esclusivamente tali Componenti Open Source, a condizione che: (i) il Software Apple modificato risultante venga utilizzato in sostituzione del Software Apple non modificato su computer a marchio Apple posseduti o controllati dall'Utente, purché su tali computer sia installata una copia del Software Apple debitamente concessa in licenza; e (ii) tale uso avvenga in conformità ai termini della presente Licenza e alle condizioni di applicabilità delle licenze che regolano i Componenti Open Source. Apple non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti, manutenzione, garanzia, supporto tecnico o supporto di altra natura e servizi per il derivante Software Apple modificato. L'Utente riconosce espressamente che in caso di guasti o danni all'hardware Apple risultanti dalla modifica dei Componenti Open Source del Software Apple, tali guasti o danni saranno esclusi dai termini e dalle condizioni della garanzia dell'hardware Apple.

N. Divieto di ingegneria inversa. Non è consentito copiare (salvo nella misura di quanto permesso dalla presente Licenza o dalle Regole d'Uso se applicabili allo specifico caso), decompilare, effettuare ingegneria inversa, disassemblare, decodificare, modificare il Software Apple, parte di esso e dei servizi da esso forniti né tentare di ricavarne il codice sorgente o i dati di addestramento o di creare prodotti da esso derivati (salvo per quanto le presenti restrizioni siano proibite dalla legge applicabile o dai termini che regolano l'utilizzo dei componenti Open Source, eventualmente forniti con il Software Apple). L'Utente accetta pertanto di non farlo e di non consentire ad altri di farlo. L'Utente accetta inoltre di non interferire con, disabilitare o manomettere qualsiasi indicatore audio, visivo o di altro tipo del Software Apple o dell'hardware a marchio Apple fornito da Apple per indicare che è in corso una registrazione video, tramite microfono, dello schermo o della fotocamera.

O. Osservanza delle leggi. L'Utente accetta di utilizzare il Software e i Servizi Apple (così come definiti nella sezione 6 di seguito) in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresa la legislazione locale del Paese o dell'area geografica in cui l'Utente risiede o scarica e utilizza il Software e i Servizi Apple. L'Utente accetta altresì di non utilizzare il Software Apple e i Servizi per generare contenuti artificiali (inclusi, ad esempio, contenuti artificiali espliciti o di natura sessuale) in alcun modo vietato dalla legge applicabile. Le funzionalità del Software e dei Servizi Apple potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o le aree geografiche e alcune funzionalità potrebbero variare in base alla zona. Alcune funzioni o contenuti del Software Apple e dei Servizi potrebbero essere soggetti a ulteriori termini o restrizioni. Per alcune funzionalità del Software e dei Servizi Apple è necessaria una connessione a internet.

P. Software di terze parti. Come parte del pacchetto del Software Apple, Apple ha fornito, e potrebbe fornire come aggiornamento o supplemento allo stesso, accesso ad alcuni software o servizi di terze parti per comodità dell'Utente. Nella misura in cui il Software Apple contiene o fornisce accesso a software o servizi di terze parti, Apple non ha alcun obbligo, tacito o espresso, di fornire supporto tecnico o di altro tipo per tali software o servizi. Per ottenere il supporto tecnico e l'assistenza clienti relativa a tali software, servizi e/o prodotti, occorre contattare direttamente il rivenditore, il produttore di software o il fornitore di servizi appropriato.

Q. Modifiche al Software Apple. Il Software Apple verifica periodicamente la disponibilità di eventuali modifiche presso Apple. Se è disponibile una modifica, questa può essere scaricata e installata automaticamente sul computer e, se applicabile, sulle periferiche dell'Utente. **Utilizzando il Software Apple, l'Utente accetta che Apple possa scaricare e installare Modifiche al Software Apple automatiche sul proprio computer e sulle proprie periferiche.** L'Utente può disattivare gli aggiornamenti automatici del sistema operativo e i miglioramenti di sicurezza in background in qualunque momento modificando le impostazioni in Impostazioni di Sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente del computer.

R. Personaggi del sistema. In conformità ai termini e alle condizioni della presente Licenza, è consentito utilizzare i personaggi Genmoji e Memoji inclusi o creati con il Software Apple ("Personaggi del sistema"): (i) quando il Software Apple è in esecuzione e (ii) per la creazione di contenuti e progetti originali dell'Utente, per uso personale e non commerciale. La presente Licenza non consente alcun altro uso dei Personaggi del sistema, inclusi a titolo esemplificativo uso, riproduzione, visualizzazione, esecuzione, registrazione, pubblicazione o ridistribuzione dei

Personaggi del sistema in contesti a scopo di lucro, senza scopo di lucro, di condivisione pubblica o commerciali.

3. Leasing dei servizi consentiti per sviluppatori.
A. Leasing. Salvo quanto diversamente stabilito per iscritto, firmato o emesso da un rappresentante autorizzato di Apple, all'Utente è consentito concedere interamente in leasing o in subleasing una versione del Software Apple convalidata da licenza a un individuo o a un'organizzazione (ognuno di essi, "Locatario") a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

(i) il Software Apple concesso in leasing deve essere utilizzato per il solo scopo di fornire servizi consentiti per sviluppatori e ogni Locatario deve rivedere i termini della presente Licenza e accettare di esserne vincolato;

(ii) ogni periodo di concessione in leasing dura un minimo di ventiquattro (24) ore consecutive;

(iii) durante il periodo di leasing, l'Utente finale Locatario deve avere uso e controllo unico ed esclusivo del Software Apple e dell'hardware a marchio Apple su cui è installato, tuttavia l'Utente, come parte che concede il Software Apple in leasing ("Locatore"), può fornire supporto amministrativo per il Software Apple; e

(iv) prima di utilizzare il Software Apple, l'Utente finale Locatario deve rivedere i termini della presente Licenza e i termini applicabili di qualunque software preinstallato sul Software Apple e accettare di esserne vincolato, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il software per sviluppatori di Xcode di Apple e qualsiasi altro software di Apple o terze parti.

Al fine di quanto esposto nella presente sezione 3: (A) Utente finale Locatario indica un Locatario, che è l'utente finale che utilizza in definitiva il Software Apple concesso in leasing esclusivamente per servizi consentiti per sviluppatori; e (B) servizi consentiti per sviluppatori indica servizi di integrazione continui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sviluppo software, creazione di software da sorgente, test automatici durante lo sviluppo software ed esecuzione di strumenti per sviluppatori necessari a supportare tali attività. Ogni Locatore deve fornire a Apple comunicazione anticipata prima di concedere in leasing o subleasing il Software Apple come previsto dalla presente sezione 3 contattando Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasing. Un Locatario può concedere ulteriormente in leasing il Software Apple conformemente a quanto descritto nella sezione 3 della presente Licenza, a condizione che tale Locatario soddisfi tutti i termini della sezione 3. Un Locatario che concede in subleasing il Software Apple (che sarà considerato un Locatore secondo quanto riportato nella sezione 3) durante il periodo di leasing deve trasferire interamente al Locatario l'uso e il controllo esclusivi del Software Apple e dell'hardware a marchio Apple su cui è installato il Software Apple.

C. Applicazione. Il Locatore sarà responsabile di: (i) garantire che ogni Locatario soddisfi i requisiti della sezione 3 della presente Licenza; (ii) garantire che ogni Locatario accetti tutti i termini applicabili della presente Licenza; e (iii) fornire assistenza a Apple nell'assicurare l'ottemperanza a quanto ivi stabilito. Se un Locatario viola i termini della presente Licenza o altri termini applicabili delle licenze Apple, i suoi diritti d'uso del Software Apple verranno cessati automaticamente e l'Utente si impegna a interrompere immediatamente l'uso del Software Apple per tale Locatario nel momento in cui venga a conoscenza di tale violazione o su notifica scritta da parte di Apple di tale violazione.

D. Virtualizzazione. Per ogni copia del Software Apple soggetta a leasing conformemente alla sezione 3 della presente Licenza, sia come Locatario che come Locatore (ma non come entrambi), è consentito installare, usare ed eseguire copie aggiuntive o istanze del Software Apple nell'ambito degli ambienti del sistema operativo virtuale in ottemperanza alla sezione 2B(iii), purché il Locatore possa virtualizzare unicamente una singola istanza o copia del Software Apple come strumento di provisioning allo scopo di fornire accesso al Locatario per consentirgli di usare il Software Apple come stabilito nella sezione 3 della presente Licenza.

E. Configurazione del sistema. Se l'Utente agisce in qualità di Locatario, riconosce che il Software Apple potrebbe essere stato configurato in precedenza dal Locatore, che concede il Software Apple in leasing, anche per quanto riguarda le impostazioni relative ad analisi, servizi di localizzazione e altre funzionalità relative alla raccolta di dati, alla privacy e alla sicurezza. L'Utente riconosce e accetta che Apple non è responsabile per la configurazione del Software Apple del Locatore.

4. Trasferimento.
A. Se ha ottenuto il Software Apple preinstallato sull'hardware Apple oppure ha ottenuto la licenza per il Software Apple dal Mac App Store o tramite un aggiornamento software, l'Utente può trasferire in maniera permanente la totalità

dei diritti relativi al Software Apple (nella forma originale ricevuta da Apple) a un'altra parte, a condizione che: (i) il Software Apple venga trasferito insieme all'hardware Apple; (ii) il trasferimento deve includere il Software Apple nella sua totalità, con tutte le parti che lo compongono e questa Licenza; (iii) non è consentito all'Utente conservare nessuna copia del Software Apple, sia essa totale o parziale, comprese le copie archiviate su un computer o su un altro dispositivo di archiviazione; (iv) la parte che riceve il Software Apple deve leggere e accettare i termini e le condizioni della presente Licenza. Ai fini della presente Licenza, se Apple fornisce un aggiornamento (ad esempio dalla versione 10.14 alla 10.14.1) del Software Apple, l'aggiornamento viene considerato parte del Software Apple e non può essere trasferito separatamente dalla versione pre-aggiornata del Software Apple.

B. Non è consentito trasferire nessun Software Apple che sia stato modificato o sostituito in conformità a quanto descritto nella sezione 2M di cui sopra. Tutti i componenti del Software Apple sono forniti all'interno di un pacchetto e non possono essere separati da tale pacchetto e distribuiti come applicazioni autonome. Il Software Apple fornito in dotazione con un prodotto hardware Apple potrebbe non essere eseguibile su altri modelli di hardware Apple.

C. Qualsiasi copia del Software Apple fornita da Apple per scopi promozionali, di valutazione, diagnosi o ripristino può essere utilizzata esclusivamente per tali scopi e non può essere né rivenduta né trasferita.

D. Apple può cedere, in tutto o in parte, la presente Licenza o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente documento a qualsiasi società affiliata o controllata di Apple in qualsiasi momento e senza preavviso.

5. Consenso all'utilizzo dei dati. Alcune funzionalità, come Analisi, Servizi di localizzazione, Siri, Dettatura e Spotlight, potrebbero richiedere informazioni dal computer dell'Utente necessarie alla fornitura delle funzionalità stesse. Al momento dell'attivazione o dell'utilizzo di tali funzionalità, verranno forniti dettagli su quali informazioni vengono inviate a Apple e come potrebbero essere utilizzate. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://www.apple.com/it/privacy/. Le informazioni che riguardano l'Utente verranno in ogni momento trattate in accordo con la Politica sulla privacy di Apple, consultabile all'indirizzo: https://www.apple.com/it/legal/privacy/.

6. Software Apple, Servizi e materiali di terze parti.
A. Disposizioni generali. Il Software Apple potrebbe consentire l'accesso ad iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mappe e News di Apple, e ad altri siti e servizi di Apple e di terze parti (collettivamente e individualmente, "Servizi"). L'uso di tali Servizi richiede l'accesso a internet, mentre l'uso di determinati Servizi potrà richiedere un Apple Account, l'accettazione da parte dell'Utente di termini aggiuntivi e potrà essere soggetto a costi aggiuntivi. L'utilizzo di questo software con un Apple Account o altri Servizi Apple comporta l'accettazione dei termini di servizio applicabili, quali i Termini e le Condizioni dei Servizi Multimediali Apple più recenti per il Paese o l'area geografica da cui si accede a tali Servizi, che possono essere consultati e controllati all'indirizzo https://www.apple.com/it/legal/internet-services/itunes/.

B. Se l'Utente esegue la registrazione ad iCloud, alcune funzionalità di iCloud, come "iCloud Drive", "Album condivisi" e "Dov'è", potrebbero essere accessibili direttamente dal Software Apple. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo di iCloud e di queste funzionalità è soggetto ai termini e alle condizioni più recenti del servizio iCloud, consultabili all'indirizzo: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/it/.

C. Contenuto dell'app News. L'utilizzo del contenuto accessibile mediante l'applicazione News è limitato esclusivamente a un uso personale, non commerciale e non trasferisce alcun diritto di proprietà relativo al contenuto; in particolare, esclude, senza limitazioni, qualsiasi diritto di utilizzo commerciale o promozionale relativo a tale contenuto.

D. Mappe. Il servizio e le funzionalità delle mappe del Software Apple ("Mappe"), compresa la copertura dei dati della mappa, potrebbero variare a seconda dell'area geografica. Quando si attiva o si utilizza Mappe, vengono forniti dettagli relativi alle informazioni che vengono inviate a Apple e al modo in cui possono essere utilizzate. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo di Mappe è soggetto ai termini e alle condizioni più recenti del servizio di Mappe, che è possibile visualizzare e consultare dalla barra laterale dell'applicazione Mappe.

E. Intelligenza artificiale. I Dispositivi, il Software e i Servizi Apple possono anche fornire l'accesso a funzioni di intelligenza artificiale (collettivamente, "Intelligenza artificiale"). L'Intelligenza artificiale può sbagliare. In alcuni casi, le fonti utilizzate dall'Intelligenza artificiale potrebbero non essere affidabili, pertinenti o precise e talvolta l'Intelligenza artificiale potrebbe fornire informazioni errate. Nel fornire una risposta, l'Intelligenza artificiale potrebbe avvalersi delle informazioni reperite su Internet. I risultati possono sembrare convincenti, ma potrebbero anche essere incompleti, imprecisi o inadeguati. L'Utente deve sempre usare il proprio discernimento e verificare le informazioni fornite

dall'Intelligenza artificiale prima di prendere decisioni o agire. L'Utente accetta di essere responsabile della valutazione della completezza, della precisione e dell'adeguatezza di qualsiasi risultato per il proprio caso d'uso, inclusa la necessità di una revisione umana. L'Intelligenza artificiale non è progettata né destinata a fornire consulenza professionale, e l'Utente non deve utilizzare i risultati per fornire consulenza professionale o orientare decisioni relative ad ambiti sanitari, finanziari, legali, commerciali o ad altre attività ad alto rischio senza una verifica da parte di un essere umano. Qualsiasi risultato relativo a tali argomenti è fornito esclusivamente a scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista qualificato. L'Utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile, e non Apple, dell'utilizzo dei risultati generati dall'Intelligenza artificiale in base alle richieste, della propria risposta a tali risultati e di eventuali azioni intraprese in relazione a essi. Non è consentito accedere all'Intelligenza artificiale, utilizzarla, inviare prompt all'Intelligenza artificiale, né consentire ad altri di accedervi, utilizzarla o inviarle prompt in qualsiasi modo che possa: (i) sfruttare, danneggiare o minacciare di danneggiare minori, inclusa la creazione, la distribuzione o la promozione di materiale relativo ad abusi sessuali su minori, (ii) promuovere o facilitare la violenza per qualsiasi motivo, (iii) incoraggiare l'uso illegale o imprudente di armi o oggetti pericolosi, (iv) facilitare, promuovere o idealizzare qualsiasi forma di suicidio o autolesionismo, (v) ingannare o fuorviare altri soggetti, incluse attività relative a plagio, disonestà accademica, truffe, frodi, phishing, malware e promozione di disinformazione, (vi) classificare individui sulla base di dati biometrici per desumere attributi sensibili, (vii) valutare o classificare individui sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali in modo che ne consegua un trattamento dannoso o sfavorevole, in un contesto non correlato ai dati originali oppure in modo ingiustificato o sproporzionato, (viii) effettuare valutazioni sul rischio che un individuo commetta un reato, oppure per uso ufficiale in relazione all'applicazione della legge o alla giustizia penale, (ix) cercare di usare in modo improprio, compromettere, interrompere o ottenere accesso non autorizzato a reti, sistemi o servizi altrui (compresi quelli di Apple) (x) eludere qualsiasi politica di sicurezza, misura di protezione o restrizione all'interno di qualsiasi Software o Servizio Apple, (xi) rimuovere filigrane o altre credenziali dei contenuti destinate a identificare diritti di proprietà intellettuale o a etichettare i contenuti come generati dall'intelligenza artificiale, oppure (xii) utilizzare i risultati generati da funzionalità e funzioni di Intelligenza artificiale per addestrare, ottimizzare o migliorare un altro modello di intelligenza artificiale. L'Utente conserva tutti i diritti, la proprietà e gli interessi, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, relativi alle richieste inviate all'Intelligenza artificiale. Fatta salva la titolarità preesistente di Apple o di terzi, Apple non rivendica la proprietà di alcun risultato ottenuto dall'Intelligenza artificiale. L'Utente dovrà stabilire autonomamente i diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, che possiede sui risultati e sulla relativa usabilità, tenendo conto di scenari di utilizzo e leggi delle giurisdizioni pertinenti. I risultati ottenuti dall'Intelligenza artificiale potrebbero non essere esclusivi. Altre persone possono inviare richieste simili e potrebbero ottenere risultati identici, simili o diversi.

F. L'Utente riconosce che, utilizzando uno dei Servizi, può imbattervi in contenuti offensivi, indecenti o discutibili e che potrebbero o meno contenere linguaggio esplicito; riconosce inoltre che i risultati di qualunque ricerca, l'output dell'Intelligenza artificiale o l'inserimento di un URL specifico potrebbero generare automaticamente e involontariamente link o riferimenti a materiale discutibile che potrebbero non rappresentare le opinioni di Apple. Ciononostante, l'Utente accetta di utilizzare il Software Apple e i Servizi a suo esclusivo rischio e riconosce che Apple, le sue società, i suoi agenti, i suoi dirigenti o i suoi licenziatari non saranno ritenuti responsabili per contenuti che potrebbero essere giudicati offensivi, indecenti o discutibili.

G. Alcuni Servizi possono mostrare, contenere o rendere disponibili contenuti, dati, informazioni, applicazioni o materiali di terze parti ("Materiali di terze parti") oppure fornire link ad alcuni siti web di terze parti. Utilizzando il Software Apple e i Servizi, l'Utente riconosce e accetta che Apple non è responsabile della valutazione del contenuto né dell'esattezza, della completezza, della puntualità, della validità, del rispetto del copyright, della legalità, della decenza, della qualità o di qualsiasi altro aspetto di tali Materiali o siti web di terze parti. Apple, i suoi funzionari, le sue affiliate e le sue società controllate non approvano né garantiscono e non assumono o sono soggetti ad alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente o di qualsiasi altra persona per i Servizi, i siti web o i Materiali di terze parti, né per qualunque altro materiale, prodotto o servizio di terze parti. I Materiali di terze parti e i link ad altri siti web sono forniti esclusivamente a titolo di cortesia.

H. Né Apple né i suoi fornitori di contenuti garantiscono la disponibilità, l'accuratezza, la completezza, l'affidabilità o la tempestività delle informazioni azionarie, dei dati di localizzazione, dei dati sanitari e di qualsiasi altra informazione visualizzata mediante il Software e i Servizi Apple. Le informazioni finanziarie mostrate dal Software Apple e dai Servizi sono fornite unicamente a scopo informativo e non devono essere ritenute affidabili come consigli per investimenti. Prima di realizzare qualsiasi transazione borsistica sulla base delle informazioni ottenute mediante il Software e i Servizi Apple, si consiglia all'Utente di consultare un professionista finanziario o un altro professionista del settore che sia legalmente qualificato per fornire consulenza finanziaria o borsistica nel relativo Paese o area geografica. I dati di localizzazione forniti da uno qualsiasi dei Software e Servizi Apple, incluso il servizio Mappe di Apple, vengono forniti esclusivamente per finalità di spostamento e/o pianificazione di base e su di esse non si deve fare affidamento in

situazioni in cui sono necessarie informazioni sulla posizione precise che, qualora si rivelassero errate, non precise, in ritardo o incomplete potrebbero provocare morte, lesioni personali o danni ambientali o alla proprietà. L'Utente accetta che i risultati ricevuti dal servizio Mappe potrebbero non corrispondere alla strada reale o alle effettive condizioni del terreno a causa di fattori che possono influenzare l'accuratezza dei dati di Mappe, quali, a titolo esemplificativo, condizioni meteo, condizioni delle strade e del traffico ed eventi geopolitici. Per la propria sicurezza, è opportuno fare sempre attenzione ai segnali stradali e alle condizioni stradali attuali. Occorre inoltre seguire le pratiche di guida sicura e le norme di circolazione e tenere presente che le indicazioni per i tragitti a piedi o in bicicletta potrebbero non includere piste ciclabili o percorsi pedonali.

I. Qualora l'Utente trasmetta contenuti tramite l'uso del Software Apple e dei Servizi, dichiara di possedere tutti i diritti o di disporre dell'autorizzazione o del consenso legale a trasmettere tali contenuti e che i contenuti non violano eventuali termini di servizio applicabili al Software Apple e ai Servizi. L'Utente accetta che il Software Apple e i Servizi contengano materiali, informazioni e contenuti proprietari di Apple, del proprietario del sito o dei loro licenziatari e siano protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale e da altre leggi applicabili, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle sul copyright. L'Utente accetta di non utilizzare tali materiali, informazioni e contenuti proprietari in modo diverso da quello consentito dal Software Apple e dai Servizi o in alcun modo in contrasto con i termini della presente Licenza o che violi i diritti sulla proprietà intellettuale di terze parti o di Apple. Non è consentito riprodurre parti del Software Apple e dei Servizi, in nessuna forma e con qualsiasi mezzo. L'Utente accetta di non modificare, noleggiare, fornire in leasing, prestare, vendere, distribuire o creare opere derivate basate sul Software Apple e sui Servizi in alcun modo e di non utilizzare il Software Apple e i Servizi in alcun modo non consentito, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione di virus informatici, worm, trojan o altro malware o la violazione o il sovraccarico della capacità della rete. L'Utente accetta inoltre di non utilizzare il Software Apple e i Servizi in nessuna maniera per finalità di spamming, truffa, molestia, abuso, stalking, minacce, diffamazione, per tentare di commettere truffe (anche mediante l'invio di comunicazioni che abbiano lo scopo di ingannare qualcuno in modo da causare perdite o danni), o per violare in altro modo i diritti altrui e che Apple non è in alcun modo responsabile per tale utilizzo da parte sua, né per qualsivoglia molestia, minaccia, diffamazione, offesa, trasmissione o messaggio illegale che l'Utente possa ricevere a seguito dell'utilizzo del Software Apple e dei Servizi.

J. Alcuni Software Apple, Servizi e Materiali di terze parti potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o in tutti i Paesi o le aree geografiche. Apple non garantisce che tali Software Apple, Servizi e Materiali di terze parti siano appropriati per l'utilizzo in uno specifico Paese o area geografica. Nella misura in cui sceglie di utilizzare o accedere a tali Software Apple, Servizi o Materiali di terze parti, l'Utente agisce di propria iniziativa ed è responsabile della conformità a qualsivoglia legge applicabile, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi locali applicabili e le leggi sulla privacy e sulla raccolta delle informazioni applicabili. Apple e i suoi licenziatari si riservano il diritto di modificare, sospendere, rimuovere o disabilitare l'accesso a qualsiasi Software e Servizi Apple in qualsiasi momento senza preavviso. In nessun caso Apple sarà responsabile della rimozione o della disabilitazione dell'accesso a tali Software Apple e Servizi. Apple può inoltre imporre limiti sull'utilizzo o sull'accesso ad alcuni Software Apple e Servizi in qualsiasi caso e senza preavviso o responsabilità.

7. Risoluzione. La presente Licenza resterà valida fino alla sua risoluzione. I diritti accordati dalla presente Licenza termineranno automaticamente o si risolveranno senza alcun preavviso da parte di Apple in caso di inadempienza da parte dell'Utente di qualsiasi termine della suddetta Licenza. Con la risoluzione della presente Licenza, l'Utente dovrà interrompere l'utilizzo del Software Apple e distruggere tutte le copie, totali o parziali, del medesimo. Le sezioni 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 rimarranno valide anche dopo la cessazione della stessa.

8. Esclusioni di garanzie.
A. Se l'Utente è cliente consumatore (ossia se utilizza privatamente il Software Apple al di fuori del proprio ambito commerciale, d'affari o professionale), nel proprio Paese di residenza potrebbe godere di diritti legali che vietano l'applicazione delle limitazioni seguenti, che, in tal caso, non riguarderanno l'Utente. Per ulteriori informazioni sui diritti, è necessario rivolgersi a un'organizzazione locale di consulenza per la tutela dei consumatori e fare riferimento all'Integrazione giurisdizionale.

B. NELLA MISURA DI QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEL SOFTWARE APPLE E DI QUALSIASI SERVIZIO ESEGUITO O A CUI ACCEDE TRAMITE IL SOFTWARE APPLE AVVIENE A SUO RISCHIO E PERICOLO, ACCETTANDONE ALTRESÌ IL RISCHIO RIGUARDANTE LA QUALITÀ, LE PRESTAZIONI, LA PRECISIONE E L'IMPIEGO SODDISFACENTI.

C. NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SOFTWARE E I SERVIZI APPLE VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "COSÌ COME DISPONIBILI", CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI E SENZA GARANZIE

DI SORTA, E APPLE E I LICENZIATARI DI APPLE (COLLETTIVAMENTE DENOMINATI “APPLE” AI FINI DELLE SEZIONI 8 E 9) ESCLUDONO ESPRESSAMENTE, RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E AI SERVIZI APPLE, OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ DEL PRODOTTO A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI PRECISIONE, DI GODIMENTO ESENTE DA TURBATIVE E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI.

D. APPLE NON GARANTISCE CHE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI APPLE SIA ESENTE DA TURBATIVE, CHE LE FUNZIONI DEL SOFTWARE O DEI SERVIZI APPLE ESEGUITI O FORNITI DAL SOFTWARE APPLE SIANO IDONEE A SODDISFARE LE ESIGENZE DELL’UTENTE, CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE O DEI SERVIZI APPLE SIA ININTERROTTO O IMMUNE DA DIFETTI, CHE I SERVIZI CONTINUERANNO A ESSERE DISPONIBILI, CHE I DIFETTI RISCONTRATI NEL SOFTWARE APPLE O NEI SERVIZI VENGANO CORRETTI O CHE IL SOFTWARE APPLE O I SERVIZI SIANO COMPATIBILI O FUNZIONINO CON QUALUNQUE SOFTWARE, APPLICAZIONE O SERVIZIO DI TERZE PARTI. L’INSTALLAZIONE DEL PRESENTE SOFTWARE APPLE POTREBBE INCIDERE SULLA DISPONIBILITÀ E SUL FUNZIONAMENTO DI SOFTWARE, APPLICAZIONI O SERVIZI DI TERZE PARTI, COSÌ COME DI PRODOTTI E DI SERVIZI APPLE.

E. L’UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI APPLE NON È INTESO PER NÉ ADATTO A SITUAZIONI O AMBIENTI IN CUI IL MALFUNZIONAMENTO, EVENTUALI RITARDI, ERRORI O IMPRECISIONI DEL CONTENUTO, DEI DATI O DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL SOFTWARE E DAI SERVIZI APPLE POTREBBERO ESSERE CAUSA DI MORTE, DANNI FISICI O AMBIENTALI COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE SITUAZIONI IN CUI VENGONO UTILIZZATE ATTREZZATURE NUCLEARI, STRUMENTAZIONI DI VOLO O DI COMUNICAZIONE CON AEROPLANI E SISTEMI RELATIVI AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, DI SOCCORSO O AD ARMI.

F. EVENTUALI INFORMAZIONI O CONSIGLI ORALI O SCRITTI DA PARTE DI APPLE O RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI DI APPLE NON POSSONO IN ALCUN CASO COSTITUIRE UNA GARANZIA. NEL CASO DI DIFETTI DEI SERVIZI O DEL SOFTWARE APPLE, I COSTI GENERATI DA INTERVENTI, CORREZIONI E RIPRISTINI CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARI SARANNO TOTALMENTE A CARICO DELL’UTENTE. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LE LIMITAZIONI AI DIRITTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE AL CONSUMATORE, L’ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

9. Limitazione di responsabilità. SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO NELLA PRESENTE LICENZA, NEI LIMITI DI QUANTO NON ESPRESSAMENTE PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE, I SUOI AFFILIATI, AGENTI O DIRIGENTI SONO ESPRESSAMENTE SOLLEVATI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE O PER QUALSIASI DANNO, DIRETTO O INDIRETTO E DI OGNI GENERE E SPECIE, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DANNI PER MANCATO GUADAGNO, DANNI O PERDITA DI DATI, ERRORI DI TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI O INFORMAZIONI, (COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, MATERIALI, ASSEGNAZIONI O ISTRUZIONI DEI CORSI) INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO O PERDITA COMMERCIALE, DERIVANTE O RELAZIONATO CON L’USO O L’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO, DA PARTE DELL’UTENTE, DEL SOFTWARE APPLE O DEI SERVIZI APPLE O DI SOFTWARE E APPLICAZIONI O SERVIZI DI TERZE PARTI INSIEME AL SOFTWARE APPLE O AI SERVIZI APPLE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CAUSA E DALL’ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ (ROTTURA DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO O ALTRO), ANCHE NEL CASO IN CUI APPLE SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI O PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, PERTANTO TALI LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. In nessun caso il limite di responsabilità nei confronti dell’Utente a carico di Apple per la globalità del danno (escluso quanto eventualmente previsto dalle leggi applicabili in materia di lesioni personali) potrà superare l’importo di duecentocinquanta dollari (USD 250,00). Le limitazioni di cui sopra saranno applicabili anche qualora il rimedio citato sia carente dello scopo sostanziale.

10. Controllo delle esportazioni. L’Utente non può utilizzare, esportare o riesportare in altro modo il Software Apple se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti e dei Paesi in cui il Software Apple è stato acquistato. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Software Apple non potrà essere esportato o riesportato (a) in nessun Paese soggetto a embargo statunitense o (b) a chiunque figuri nell’elenco del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti denominato Specially Designated Nationals o negli elenchi del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti denominati Denied Persons List o Entity List o in qualsiasi altro elenco di parti soggette a limitazioni. Utilizzando il Software Apple, l’Utente garantisce di non trovarsi in uno di tali Paesi, ovvero di non figurare negli elenchi di cui sopra. L’Utente si

impegna inoltre ad accettare di non utilizzare il Software Apple per nessuno degli scopi vietati dalla legge degli Stati Uniti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione o la produzione di armi nucleari, chimiche, biologiche o missilistiche.

11. Utenti finali governativi, enti e partner commerciali soggetti a HIPAA
A. Utenti finali della pubblica amministrazione. Il Software Apple e la relativa documentazione sono "Prodotti commerciali", secondo la definizione contenuta nel titolo 48 del CFR (Code of Federal Rules), paragrafo 2.101, costituiti da "Software per utilizzo commerciale" e "Documentazione relativa al Software per utilizzo commerciale", secondo le definizioni contenute nel titolo 48 del CFR, paragrafi 12.212 o 227.7202, a seconda dei casi. In conformità al titolo 48 del CFR degli Stati Uniti, paragrafo 12.212 o paragrafi da 227.7202-1 a 227.7202-4, a seconda dei casi, la Documentazione relativa al Software per utilizzo commerciale e il Software per utilizzo commerciale vengono forniti in licenza agli utenti finali della pubblica amministrazione degli Stati Uniti (a) soltanto come Prodotti commerciali e (b) soltanto con gli stessi diritti garantiti a tutti gli altri utenti finali secondo i termini e condizioni qui riportati. I diritti non pubblicati sono protetti dalla legge sul copyright degli Stati Uniti.

B. Entità e partner commerciali coperti dalla normativa HIPAA. Se l'Utente è un ente o un partner commerciale soggetto a HIPAA, non utilizzerà il Software Apple, i Servizi Apple o qualsiasi componente o funzione dei suddetti, per creare, ricevere, conservare o trasmettere informazioni sanitarie sensibili e identificabili individualmente, incluse le informazioni sanitarie protette né utilizzerà il Software o i Servizi Apple in alcuna maniera che renda Apple (o qualsiasi sua Filiale) un partner commerciale proprio o di terze parti. I termini utilizzati nella presente sezione hanno lo stesso significato definito in 45 CFR §160.103.

12. Legge regolatrice e separabilità. La presente Licenza sarà disciplinata e interpretata in conformità alle leggi dello Stato della California, salvo conflitti legislativi. La presente Licenza non sarà disciplinata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, la cui applicazione viene esclusa espressamente. Se l'Utente è un consumatore residente nel Regno Unito, la presente Licenza sarà disciplinata dalle leggi della giurisdizione di residenza. Se, per qualsiasi ragione, un tribunale competente dovesse ritenere inapplicabili una o più clausole, o parti di esse, della presente Licenza, le altre clausole o parti di esse rimarranno valide e applicabili.

13. Contratto integrale e lingua prevalente. La presente Licenza costituisce il contratto integrale tra l'Utente e Apple relativamente al Software Apple e sostituisce ogni eventuale accordo precedente o contemporaneo avente il medesimo oggetto. Eventuali emendamenti o modifiche alla presente Licenza resteranno inefficaci se non stipulati in forma scritta e sottoscritti da Apple. La presente Licenza viene tradotta unicamente per esigenze locali e, in caso di discrepanze tra la versione in lingua inglese della Licenza e la versione tradotta, farà fede la versione in lingua inglese, nella misura consentita dalla legislazione locale nella giurisdizione dell'Utente.

14. Riconoscimenti a terzi.
A. Alcune parti del Software Apple potrebbero utilizzare o comprendere software di terze parti e altro materiale protetto da copyright. I riconoscimenti, i termini di licenza e le esclusioni relativi a tali materiali si trovano nella documentazione elettronica del Software Apple e ogni uso di tale materiale è regolato dai rispettivi termini. L'uso del servizio Google Safe Browsing è soggetto alle condizioni del servizio di Google (https://www.google.com/intl/it/policies/terms/) e alla Politica sulla Privacy di Google (https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).

B. Alcune librerie software e alcuni software di terze parti inclusi nel Software Apple sono gratuiti e concessi in licenza secondo i termini della GNU General Public License (GPL) o della GNU Library/Lesser General Public License (LGPL), secondo i casi. L'Utente può ottenere una copia completa leggibile dalla macchina del codice sorgente per tale software secondo i termini della licenza GPL o LGPL, senza costi aggiuntivi, fatta eccezione per le spese relative a supporti, spedizione e trasporto, dietro richiesta scritta a Apple all'indirizzo opensource@apple.com. Il software GPL/LGPL è distribuito nella speranza che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, in particolare senza la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Una copia della licenza GPL e LGPL è inclusa nel Software Apple.

C. Utilizzo di MPEG-4. Il presente prodotto è concesso in licenza secondo i termini di MPEG-4 Systems Patent Portfolio License per la codifica in conformità al MPEG-4 Systems Standard, eccetto per i seguenti casi, per i quali è richiesta una licenza aggiuntiva con il versamento di royalty: codifica in relazione a (i) dati memorizzati o duplicati su supporti fisici che vengono acquistati per un utilizzo singolo ("title by title") e/o (ii) dati acquistati per un utilizzo singolo ("title by title") che vengono trasmessi a un utente finale per l'archiviazione e/o l'utilizzo permanente. Tale licenza aggiuntiva può essere ottenuta da MPEG LA, LLC. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare https://www.mpegla.com.

Questo prodotto è concesso in licenza secondo i termini della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License per l'utilizzo personale e non commerciale da parte di un utente, (i) per la codifica di video in conformità del MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") e/o (ii) la decodifica di video MPEG-4 codificati da un utente impegnato in attività personali e non commerciali e/o ottenuti da un distributore video autorizzato da MPEG LA per la fornitura di video MPEG-4. Nessuna licenza è concessa o è implicita per utilizzi di tipo diverso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative all'utilizzo promozionale, interno e commerciale, e relative licenze, sono fornite da MPEG LA, LLC. Consultare https://www.mpegla.com.

D. Note su H.264/AVC. Nella misura in cui il Software Apple include funzionalità di codifica e/o decodifica AVC, l'uso commerciale di H.264/AVC richiederà la concessione di una licenza aggiuntiva e l'applicazione delle seguenti condizioni: LA FUNZIONALITÀ AVC DEL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSA IN LICENZA UNICAMENTE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN UTENTE PER (i) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ DEGLI STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC CODIFICATO DA UN UTENTE OCCUPATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O VIDEO AVC OTTENUTO DA UN PROVIDER VIDEO IN POSSESSO DI LICENZE IDONEE PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI ALTRI UTILIZZI E LICENZE DA MPEG LA L.L.C. CONSULTARE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Note su AMR. Le funzionalità di codifica e decodifica AMR di questo prodotto non sono concesse in licenza per l'esecuzione di chiamate vocali da cellulare o per l'utilizzo di qualsiasi prodotto per telefonia integrato nell'architettura QuickTime per la piattaforma Windows. Inoltre, le funzionalità di codifica e decodifica AMR di questo prodotto non sono concesse in licenza per l'uso in infrastrutture di comunicazione cellulare, tra cui: stazioni mobili, gestori di stazioni mobili/reti wireless, punti di connessione e gateway a e da punti di connessione pubblici.

F. Avvertenza FAA. Le informazioni relative all'esposizione della situazione aerea e allo stato del sistema dello spazio aereo nazionale, contenute nel Software Apple (collettivamente "Dati di Volo"), vengono fornite dalla Federal Aviation Administration. L'Utente accetta di non distribuire tali Dati di Volo senza previa autorizzazione scritta da parte di FAA. FAA e Apple sono esenti da ogni responsabilità, espressa o implicita (includendo le garanzie implicite di commerciabilità e adeguatezza per un proposito specifico), relativa all'uso e all'accuratezza dei Dati di Volo. L'Utente riconosce inoltre che FAA e Apple non sono responsabili, collettivamente o individualmente, di qualsiasi perdita, danno, reclamo, responsabilità, spesa o penalità per qualsiasi danno indiretto, particolare, secondario, accidentale o conseguente derivante dall'uso di tali Dati di Volo. Il Software Apple non è sponsorizzato né avallato da FAA. FAA non è responsabile per problemi tecnici o di sistema, pertanto l'Utente non dovrà rivolgersi a FAA in relazione a tali problemi o questioni relative al flusso operativo del traffico aereo.

G. Uso del software Adobe Color Profile. L'Utente può utilizzare il software Adobe Color Profile incluso nel Software Apple di cui in questa Licenza. Tuttavia Adobe non ha alcun obbligo di fornire supporto per i profili colore ai sensi di questo Contratto, inclusi aggiornamenti o versioni future dei profili o altri elementi. Oltre alle disposizioni previste dalle sezioni 8 e 9 di cui sopra, IN NESSUN CASO ADOBE SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI, RICORSI O SPESE PROCESSUALI. Il software Adobe Color Profile distribuito con il Software Apple è anche disponibile per il download presso il sito web di Adobe all'indirizzo https://www.adobe.com.

H. Contratto di licenza per utente finale Gracenote®. Questa applicazione o questo dispositivo contiene il software prodotto da Gracenote, Inc. di Emeryville, California ("Gracenote"). Il software Gracenote ("Software Gracenote") permette a questa applicazione di eseguire l'identificazione online di dischi e/o file e di ottenere informazioni associate alla musica, compresi dati sul nome, l'artista, la traccia e il titolo ("Dati Gracenote") da server o database integrati online (collettivamente "Server Gracenote") e di svolgere altre funzioni. I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo entro i limiti delle funzioni di questa applicazione o dispositivo previste per l'utente finale.

L'Utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote esclusivamente per il proprio uso personale e non commerciale. L'Utente si impegna a non assegnare, copiare, trasferire o trasmettere il Software Gracenote o i Dati Gracenote a terze parti. L'UTENTE SI IMPEGNA A NON UTILIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO DAL PRESENTE CONTRATTO.

L'Utente accetta che la licenza non esclusiva per l'uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in caso di violazione di queste limitazioni. In caso di cessazione della suddetta licenza, l'Utente si impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server

Gracenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote, inclusi tutti i diritti di proprietà. In nessun caso o circostanza, Gracenote sarà tenuta ad alcuna forma di pagamento all'Utente per eventuali informazioni da questo fornite. L'Utente accetta che Gracenote, Inc. possa far valere i propri diritti nei confronti dell'Utente medesimo ai sensi del presente Contratto direttamente a proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico per tenere traccia delle interrogazioni, a fini statistici. Lo scopo di questo identificatore numerico, assegnato in modo casuale, consiste nel permettere al servizio Gracenote di conteggiare le interrogazioni senza acquisire alcuna informazione sull'Utente che le inoltra. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web che riporta la Dichiarazione sulla privacy per il servizio Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi in licenza d'uso "COSÌ COME SONO". Gracenote non fa alcuna dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla precisione e accuratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai Server Gracenote. Gracenote si riserva il diritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di cambiare categorie di dati per qualsivoglia ragione che Gracenote consideri sufficiente. Nessuna garanzia viene data che il Software Gracenote o i Server Gracenote siano esenti da errori o che il funzionamento del Software Gracenote o dei Server Gracenote sarà immune da interruzioni. Gracenote non è obbligata a fornire all'Utente alcuna tipologia o categoria di dati nuova, migliorata o supplementare che decida di fornire in futuro ed è libera di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento. GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI. GRACENOTE NON GARANTISCE I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER GRACENOTE. IN NESSUN CASO, GRACENOTE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O DIPENDENTI, COMPRESI PERDITA DI PROFITTI E MANCATO GUADAGNO.

15. Restrizioni del servizio Yahoo Search. Il servizio Yahoo Search disponibile mediante Safari è concesso in licenza per essere utilizzato solamente nei seguenti Paesi o regioni: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Bermuda, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Grecia, Grenada, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Santa Lucia, Saint Vincent, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria, Uruguay, Stati Uniti e Venezuela.

16. Entità Apple che fornisce determinati servizi di sistema. Alcuni servizi di sistema resi disponibili tramite il Software Apple, inclusi FaceTime, Messaggi e Siri ("Servizi di sistema"), vengono forniti dall'entità Apple indicata di seguito in base al Paese o all'area geografica di residenza. A seconda del Paese o dell'area geografica di residenza, l'entità Apple che fornisce i Servizi di sistema è:
Apple Inc., con sede a One Apple Park Way, Cupertino, California, per gli utenti negli Stati Uniti, incluso Porto Rico;
Apple Canada Inc., con sede a 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, per gli utenti che risiedono in Canada;
Apple Services LATAM LLC, con sede in 2811 Ponce de Leon Boulevard, 12° Piano, Coral Gables, Florida, per gli utenti in Messico, America Centrale o Meridionale o qualsiasi Paese o territorio caraibico (escluso Porto Rico);
Apple Services Pte. Ltd., con sede a 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, per gli utenti in Bhutan, Brunei, Cambogia, Corea del Sud, Figi, Isole Salomone, Laos, Macao, Maldive, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua Nuova Guinea, Sri Lanka, Tonga e Vanuatu;
iTunes K.K., con sede a Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, per chi risiede in Giappone;
Apple Pty Limited, con sede a Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, per gli utenti in Australia o Nuova Zelanda, inclusi tutti i relativi territori o le giurisdizioni affiliate; e
Apple Distribution International Ltd., con sede a Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Repubblica d'Irlanda, per tutte le altre persone.

EA2005
11/07/2026

Integrazione giurisdizionale

Australia

Per i consumatori in Australia, nulla nella presente Licenza influisce o è destinato a influire sui diritti legali previsti dalla legge australiana per la tutela dei consumatori (incluse le garanzie per i consumatori).

Se l'Utente utilizza FaceTime o iMessage in Australia, i presenti termini si applicano al suo utilizzo dei suddetti servizi. L'Utente accetta di non utilizzare FaceTime o iMessage per inviare, generare, distribuire, archiviare, sollecitare o in alternativa accedere alle categorie di contenuti vietate dall'Australian Online Safety Act e dagli standard e requisiti di implementazione relativi alla eSafety. Tali categorie includono, nella misura in cui sono vietati, materiali che contengono abusi o sfruttamento sessuale di minori; promozione, esortazione o agevolazione di atti terroristici; pianificazione o facilitazione di attività illecite; materiali contenenti crimini o violenze; materiali dannosi o illegali relativi a sostanze stupefacenti che descrivono, rappresentano, esprimono o trattano in altro modo questioni relative all'abuso di sostanze stupefacenti o alla dipendenza o forniscono istruzioni dettagliate per un utilizzo improprio o la promozione dei suddetti, senza giustificazione. In base allo Scams Prevention Framework (Quadro di riferimento per la prevenzione delle truffe), i servizi digitali regolamentati sono tenuti ad adottare misure ragionevoli per prevenire, individuare, interrompere e rispondere alle frodi e soddisfare i requisiti di governance e reporting. Per ulteriori informazioni sulla prevenzione delle frodi, consulta la pagina apple.com/au/legal/more-resources. Apple si riserva il diritto di impedire l'utilizzo di FaceTime e iMessage qualora sospettasse ragionevolmente che l'Utente invii, generi, distribuisca, archivi, solleciti o acceda a tali contenuti (anche tramite la sospensione o la cessazione dell'utilizzo di FaceTime e iMessage, imponendo restrizioni sull'utilizzo dei suddetti servizi o effettuando la rimozione, l'eliminazione o la limitazione dell'accesso al materiale di tali servizi, a seconda dei casi). L'Utente accetta inoltre la responsabilità di garantire che ogni utilizzo di FaceTime e iMessage tramite il suo account o sul suo Dispositivo non violi i termini della presente Licenza.

Giappone

In deroga a qualsiasi altro termine della presente Licenza, se si applica il Consumer Contract Act del Giappone, i termini che limitano la responsabilità di Apple per danni derivanti da una violazione del contratto o da un illecito commesso da Apple non si applicheranno nel caso in cui tali danni siano dovuti a condotta illecita intenzionale o a una grave negligenza da parte di Apple.

Corea

Termini di utilizzo Apple del Servizio di Informazioni sulla posizione e del servizio di Localizzazione applicabili in Corea

Di seguito sono riportati i termini di utilizzo applicabili ai servizi di localizzazione forniti da Apple per i propri prodotti e servizi. I seguenti termini di utilizzo si applicano insieme a qualsiasi Contratto di licenza Software Apple applicabile, al consenso alla raccolta delle informazioni sulla posizione incluse nel modulo di richiesta dell'operatore telefonico e ad altri termini e condizioni pertinenti, tra cui quelli di iPhone.

1. Tariffe per l'assistenza. Apple fornisce i propri servizi di localizzazione agli utenti dei prodotti fabbricati e venduti da Apple senza costi aggiuntivi.

2. Dettagli per l'assistenza. Con il consenso dell'Utente, vengono forniti a Apple e ad app e siti web di terze parti i servizi di localizzazione per raccogliere e utilizzare informazioni in base alla posizione attuale di un dispositivo o di un elemento, ad esempio (i) un'applicazione di mappe che consente agli utenti di individuare la loro posizione attuale sulla mappa; (ii) un'applicazione della fotocamera che consente agli utenti di includere il luogo in cui vengono scattate foto o video; (iii) un'applicazione bussola; (iv) un'applicazione che consente agli utenti di condividere la posizione del proprio dispositivo o di individuare un dispositivo o un elemento smarrito; e (v) un'applicazione relativa alla tecnologia di localizzazione sviluppata da Apple o da sviluppatori esterni. Si noti che se un utente desidera utilizzare un'eventuale applicazione o servizio esterno che fornisce informazioni sulla posizione sui prodotti Apple, deve conoscere e rispettare il contratto di licenza dello sviluppatore o del fornitore del servizio interessato e la politica sulla privacy relativa alle informazioni sulla posizione utilizzate in tale applicazione o servizio.

3. Informazioni sulla posizione. I prodotti Apple con funzioni di localizzazione, come iPhone, invieranno periodicamente ad Apple le posizioni con tag geografici degli hotspot Wi-Fi e dei ripetitori telefonici (laddove supportati da un dispositivo) in forma anonima e codificata, affinché possano essere utilizzati per migliorare la precisione e le

prestazioni della tecnologia di localizzazione Apple. Tali informazioni vengono trasmesse solo quando l'Utente è connesso a una rete Wi-Fi o cellulare. Oltre alle posizioni anonime con tag geografici, le informazioni sulla posizione personale vengono condivise con servizi come Dov'è quando gli utenti scelgono di condividere la posizione, di contrassegnare un dispositivo o un elemento come smarrito o di abilitare Invia ultima posizione e vengono archiviate come codificate sui server Apple per a 24 ore.

4. Scopo della raccolta delle informazioni sulla posizione e periodo di conservazione

Apple conserva le informazioni sulla posizione allo scopo di fornire all'Utente i servizi di localizzazione. Apple elimina le informazioni sulla posizione quando viene raggiunto lo scopo della raccolta e dell'utilizzo di tali informazioni e non è necessario conservare tali dati.

5. Diritti degli utenti e dei tutori legali e modalità di esercizio di tali diritti

Gli utenti possono controllare in qualsiasi momento i servizi di localizzazione Apple sul proprio dispositivo andando su Impostazioni> Privacy e sicurezza> Servizi di localizzazione. Ulteriori informazioni sui diritti degli utenti di controllare i servizi di localizzazione sono disponibili nei Servizi di localizzazione di Apple e privacy all'indirizzo https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Le informazioni sui diritti degli utenti e dei tutori legali in relazione alle informazioni personali sono disponibili nell'Addendum coreano alla Politica sulla privacy Apple all'indirizzo https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Dettagli relativi alla notifica agli utenti della fornitura di informazioni sulla posizione alle terze parti designate

Il dispositivo dell'Utente non fornisce informazioni sulla posizione a terze parti senza il consenso dell'Utente. L'Utente riceverà una notifica se le informazioni sulla posizione vengono fornite a terze parti designate, a cui l'Utente ha dato il consenso.

7. Motivi e periodo di conservazione dei log dei dati relativi alle informazioni sulla posizione

I dispositivi Apple e Apple conservano le registrazioni per verificare la raccolta, l'utilizzo e la fornitura delle informazioni sulla posizione per almeno 6 mesi.

8. Conformità alla legge. Apple si assume la responsabilità in relazione alla fornitura del servizio di localizzazione in conformità alle leggi e alle norme pertinenti.

9. Informazioni di contatto. In caso di domande o problemi relativi al servizio di localizzazione, l'Utente dovrà contattare Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seul
39F, ASEM Tower (06164)
Tel: +82 2 6712 6700

Regno Unito

Se l'Utente utilizza il Software Apple e i Servizi nel Regno Unito, all'utilizzo si applicano i presenti termini aggiuntivi.

1. Contenuti illeciti
Apple ha sviluppato vari sistemi e processi progettati per proteggere gli utenti da contenuti illeciti che potrebbero essere applicati al Software Apple o ai Servizi secondo quanto ritenuto appropriato da Apple a seconda della natura della funzione del Software Apple o del Servizio e dei rischi associati agli utenti. Tali sistemi e processi potrebbero includere, ad esempio, funzioni di blocco, moderazione umana o la possibilità per gli utenti di disabilitare determinate funzionalità. In alcuni casi, la tecnologia proattiva può essere utilizzata per proteggere gli utenti da contenuti illeciti, come la tecnologia di rilevamento delle immagini.

Alcune di queste misure di sicurezza, come gli strumenti di segnalazione disponibili, sono progettate per ridurre al minimo il periodo di tempo in cui contenuti illeciti gravi potrebbero essere presenti sul Software Apple e sui Servizi. A tale scopo, i contenuti illeciti gravi includono contenuti terroristici, contenuti di sfruttamento sessuale e abuso di minori

e determinati altri contenuti dannosi. Apple utilizza sistemi e processi proporzionati, progettati per rimuovere rapidamente i contenuti sui Software Apple e sui Servizi considerati illeciti.

Se l'Utente si imbatte in contenuti che ritiene illeciti durante l'utilizzo del Software Apple e dei Servizi, può segnalarli seguendo la procedura indicata alla pagina https://www.apple.com/it/legal/online-safety/index.html. Dopo aver inviato una segnalazione, Apple la esaminerà in base ai propri obblighi legali e alla presente Licenza. In seguito alla verifica, Apple potrebbe rimuovere i contenuti e potrebbe anche adottare altre misure che considera appropriate o necessarie.

2. Segnalazioni e contestazioni relative a contenuti illeciti
Se l'Utente ha generato, caricato o condiviso contenuti sul Software Apple o sui Servizi, può inviare una segnalazione seguendo la procedura descritta alla pagina https://www.apple.com/it/legal/online-safety/index.html nelle seguenti circostanze: (a) se i contenuti dell'Utente sono stati rimossi dal Software Apple o dai Servizi o se l'Utente ha ricevuto un avviso o è stato sospeso, gli è stato vietato o limitato l'accesso o l'utilizzo del Software Apple o dei Servizi, sulla base del fatto che i suoi contenuti sono illeciti; o (b) se una tecnologia utilizzata da Apple ha comportato la rimozione o la limitazione dell'accesso al contenuto dell'Utente in un modo che egli ritiene non sia contemplato o violi la presente licenza.

L'Utente può anche inviare una segnalazione qualora ritenga che Apple non rispetti i suoi obblighi legali in relazione a contenuti illeciti, segnalazione di contenuti, diritto alla libertà di espressione ai sensi della legge o alla privacy degli utenti.

Dopo aver inviato una segnalazione, Apple la esaminerà in base ai propri obblighi legali e alla presente Licenza. A seguito della verifica, Apple deciderà se intervenire sulla segnalazione. Apple può anche adottare altre misure che ritiene appropriate e informare l'Utente sull'esito della segnalazione.

In caso di sospensione o interruzione dell'accesso al Software Apple o ai Servizi o alla rimozione di contenuti generati, caricati o condivisi dall'Utente dal Software Apple o dai Servizi o all'accesso limitato, in violazione della presente licenza, l'Utente ha il diritto di presentare un ricorso per inadempimento contrattuale.

Termini e condizioni di Apple Pay e Wallet
I termini e le condizioni di Apple Pay e Wallet disciplinano l'uso da parte dell'Utente della funzionalità Apple Pay e Apple Wallet e sono disponibili all'indirizzo https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Utilizzando Apple Pay o Wallet, l'Utente accetta di essere vincolato a tali termini.

COMUNICAZIONI DA APPLE E LE RISPETTIVE SOCIETÀ AFFILIATE
Qualora Apple o una delle sue società affiliate debba contattare l'utente in merito ai Servizi, l'utente acconsente a ricevere le notifiche via email. L'utente riconosce che tali comunicazioni inviate elettronicamente da Apple soddisfano ogni requisito di comunicazione legale.